

1500403-50.2021.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2300490/2021 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 21201760 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1115/21/206

- DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1117/21/206 - DEL.POL.DOIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500403-50.2021.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500403-50.2021.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2300490/2021 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 21201760 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1115/21/206

- DEL.POL.DOIS CORREGOS, 1117/21/206 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2300490 -

DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CESAR DONA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

LUIS CESAR DONA, vulgo "CATRACA", foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 11h30min, nas proximidades de um matagal existente na Rua Rio Grande do Norte, Vila Centenária, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as seguintes drogas: duas porções de cocaína, na forma de "crack", com peso de 90,24 gramas, um tablete de "maconha", pesando 504, 61 gramas, bem como outra porção da mesma droga, pesando 29,35 gramas.

Notificado, o acusado apresentou defesa escrita (fls. 122/123).

A denúncia foi recebida em 17/01/2022 (fls. 139/140).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado (fls. 179/180). Encerrada ela, as partes apresentaram alegações finais orais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime descrito na denúncia ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fl. 14), auto de constatação preliminar de fl. 15, fotografias (fls. 21/32) e laudo pericial de fls. 131/138, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu confirmou os fatos. Disse que as drogas apreendidas lhe pertenciam, bem como que eram destinadas ao tráfico. Afirmou que após sair da prisão não conseguiu arrumar emprego que sustentasse sua família, tendo em vista a condição de ex-presidiário.

Como se sabe, a confissão judicial é meio seguríssimo de prova que só deve ser afastado por circunstância especialíssima que denote a sua insinceridade. Nada foi produzido nesse sentido, ao contrário, a confissão restou confirmada pela prova oral e guarda simetria com a materialidade delitiva.

Quanto ao valor probatório da confissão, ensina a doutrina:

“Como salientado ao início do presente capítulo, a confissão é só um meio de prova, entre as existentes, com o mesmo valor teórico; apenas, como se trata de uma admissão de culpa feita pelo próprio acusado, assume um realce excepcional. O sentido valorativo dado pela jurisprudência é apreciado diante de sua natureza: judicial ou extrajudicial.

A confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá a sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.”

O investigador de polícia José Eduardo Trevisan e o policial civil Douglas Tadeu Fabrício afirmaram que na época dos fatos havia várias denúncias de que o réu estaria traficando drogas nas proximidades de sua residência, na mesma rua em que havia um terreno abandonado. Disse que ao realizarem campanha no local, viram o acusado sair de sua casa e, na sequência, conversar com o condutor de um veículo VW/Golf. Narraram que o réu pegou algo com o indivíduo e lhe entregou alguma coisa, que buscou no terreno. Após, quando LUIS estava retornando para casa, outro indivíduo em uma motocicleta o parou. Novamente, então, o acusado procedeu da mesma forma (foi até o terreno, pegou algo e entregou ao homem). A ação do acusado foi devidamente registrada por vídeo. Relataram que o réu foi abordado no portão da residência. Ao ser comunicado sobre as imagens e as investigações, o acusado confirmou que estava vendendo drogas no local. Levou-os até onde escondia os entorpecentes. Informaram que algumas porções menores de drogas foram encontradas em uma calçada com grama. No terreno, o maior tablete de maconha.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Nesse sentido acórdão da Colenda 9ª Câmara Criminal do TJSP:

“Saliento que não há nenhum impedimento de ordem moral para afastar o testemunho de policial. Assim é a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. PROVA POLICIAL. VALIDADE. REITERADA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS TESTEMUNHOS REITERADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM A PRÁTICA DO CRIME. (Resp. 151150/SC; 1997/0072203-1 Ministro JOSÉ DANTAS - T5 - j. 07/04/1998 - DJ 18.05.1998 p. 130 - RSTJ vol. 110 p. 384). TÓXICO - tráfico - Insuficiência

probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido". (TJSP, Apelação nº 0033294- 78.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, julgado em 19/01/2012).

No mesmo sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que

"Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Além do mais, as testemunhas foram inquiridas sob advertência, com a garantia do contraditório e não chegaram a ser contraditadas pela defesa, tudo nos termos dos arts. 210, 212 e 214 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, as suas declarações, como meio de prova para a condenação.

As denúncias sobre tráfico que culminaram nas diligências e na prisão de LUIS CESAR restaram comprovadas pela localização e apreensão das drogas, bem como a confissão do réu.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório. E é exatamente esse o caso dos autos. Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT - 729/542).

Diligências foram realizadas pelos agentes do estado, ocasião em que estabeleceram a movimentação típica do comércio espúrio.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes (duas porções de cocaína, em forma de "crack", com peso de 90,24 gramas, um tablete de "maconha", pesando 504,61 gramas, bem como outra porção da mesma droga, pesando 29,35 gramas), as declarações dos policiais e as circunstâncias da prisão, evidenciam a finalidade do tráfico.

A aquisição deste montante de entorpecente, outrossim, faz cair por terra sua versão, no sentido de que passava por dificuldades, pois seria necessário grande capital financeiro para a aquisição das drogas, cuja venda traria ao acusado considerável lucro.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Da dosimetria da pena

Provadas, assim, a autoria e materialidade delitivas, passo à dosimetria da pena, com base nos artigos 42 e 43, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesta primeira fase, a pena deve ser aumentada em 1/6, tendo em vista os maus antecedentes (fls. 57/70). Fixo a pena base, destarte, em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as circunstâncias agravante da reincidência (fls. 71/75) e atenuante da confissão apresentada. Aquela, conforme artigo 67, CP, é preponderante. O juízo, como praxe e de modo a apenar com maior rigor o reincidente, tem fixado entendimento consistente em sobejar a reprimenda deste, cuja periculosidade é mais acentuada, no patamar de 1/3. Entretanto, havendo a confissão, aumento a pena apenas em 1/6, fixando-a em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

Em terceira fase, deixo de proceder à redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei

11.343/06, ante a reincidência do réu e os antecedentes.

Com isso, a pena total é de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, quantidade em que se torna definitiva face a ausência de outras circunstâncias que possam ser aplicadas.

O regime inicial fechado é o mais indicado, porque o tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Ademais, o réu é reincidente em crime doloso e ostenta maus antecedentes o que recomenda esta forma mais severa de cumprimento de pena.

Impossível a substituição ou o sursis.

Quanto à pena pecuniária, valho-me dos mesmos critérios para fixá-la em 680 dias-multa, que terão o valor unitário mínimo por não haver nos autos o que indique ser o acusado pessoa financeiramente abonada.

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIS CESAR DONA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, no regime inicial FECHADO, da pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu respondeu ao processo preso, e agora condenado a pena privativa de liberdade no regime inicial mais rigoroso, o que justifica sua manutenção no cárcere, nego o direito de recorrer em liberdade. Ademais, as razões que determinaram a decretação de sua prisão preventiva mantêm-se inalteradas, e com mais razão agora, proferida esta sentença condenatória. Oficie-se, recomendando-o na prisão em que se encontra. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei, observando a gratuidade da justiça que ora defiro.

P.I.C.

Dois Corregos, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA